

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3070/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ มิตร
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 65, มาตรา 67

แม้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องจัดเก็บจากกำไรสุทธิที่คำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำรอบระยะเวลาบัญชี และต้องเป็นรายได้ที่นิติบุคคลนั้นได้รับจริงๆ ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่ากำไรของนิติบุคคลนั้นมีหลายจำนวนแตกต่างกัน เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจถ่วงเฉลี่ยกำไรที่โจทก์ได้รับ นำมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิได้.

โจทก์มีกำไรจากการขายเบียร์และโซดาลังละ 3 บาทขึ้นไปถึง 10 บาท เจ้าพนักงานประเมินจึงใช้อัตราถ่วงเฉลี่ยที่โจทก์มีกำไรละ 3 บาท ซึ่งเป็นกำไรต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ได้มีหนังสือแจ้งโจทก์ว่าจากการตรวจสอบบัญชีของโจทก์ประจำปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2521 โจทก์แสดงรายรับจากการขายสินค้าไว้ไม่ครบถ้วนและลงบัญชีไว้ไม่ถูกต้องและประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้และเงินเพิ่มรวม 3 ปี เป็นเงิน 233,503.44 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะโจทก์ได้แสดงรายรับจากการขายสินค้าคือ เบียร์ โซดา ไว้ถูกต้องแล้ว โดยโจทก์ขายส่งเป็นส่วนใหญ่ มีกำไรเพียงล้นละ 1 บาท การที่เจ้าพนักงานประเมินใช้ราคาขายซึ่งโจทก์มีกำไรขั้นต้นล้นละ 3 บาท เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีจึงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จากการที่เจ้าพนักงานประเมินออกไปสอบถามข้อมูลจากร้านค้าซึ่งรับซื้อเบียร์ โซดาจากโจทก์ไปขายต่อ ปรากฏว่าโจทก์มีกำไรสูงกว่าที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้มาก โจทก์ระบุว่าโจทก์มีกำไรเพียงล้นละ 1 บาท เพื่อความเป็นธรรมเจ้าพนักงานประเมินคำนวณกำไรเพียงล้นละ 3 บาท เป็นเกณฑ์คำนวณภาษีเงินได้ ทำให้โจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้รวมทั้งเงินเพิ่มประจำปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 233,503.44 บาท การประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกเลิกการประเมินของเจ้าพนักงานและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าในการขายเบียร์และโซดาของโจทก์ปรากฏจากใบเสร็จรับเงินของโจทก์ โจทก์มีกำไรล้นละ 2 บาทและ 3 บาท และที่มีกำไรล้นละ 5 บาทและ 8 บาทก็มีหลายรายและจากการสอบถามจากลูกค้าของโจทก์ โจทก์มีกำไรล้นละ 10 บาท โจทก์เคยยอมรับต่อเจ้าพนักงานว่า โจทก์ขายส่งเบียร์และโซดาให้ลูกค้ามีกำไรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าล้นละ 3 บาท แล้ววินิจฉัยว่าแม้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องจัดเก็บจากกำไรสุทธิที่คำนวณได้จากรายได้ที่นิติบุคคลได้รับ เนื่องจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีและต้อง

เป็นรายได้ที่นิติบุคคลนั้นได้รับจริง ๆ ก็ตาม แต่การขายของโจทก์มีกำไรหลาย
จำนวนแตกต่างกัน ทั้งโจทก์เองก็แสดงการขายไว้คลาดเคลื่อนจากหลักฐานและ
เอกสารต่าง ๆ ฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 คิดถัวเฉลี่ยกำไรที่
โจทก์ได้รับลงละ 3 บาท ซึ่งเป็นกำไรค่อนข้างต่ำในกำไรหลายจำนวนที่โจทก์ได้รับ
และประเมินให้โจทก์เสียภาษีโดยอาศัยอัตราถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณภาษีเงินได้และเงินเพิ่มจึงเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและชอบด้วยกฎหมายคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อุทธรณ์
ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ